

주거용 오피스텔 임대차계약서

본 계약서는 서울특별시 강남구 테헤란로 123 더 퍼스트 타워 오피스텔 10층 1001호에 대한 임대차 관계를 규율하기 위해 임대인(이하 '갑')과 임차인(이하 '을')이 상호 합의에 따라 「주택임대차보호법」 및 「민법」을 준수하며 다음과 같이 체결한다.

I. 계약의 기본 사항 및 목적물 표시

제1조 (목적 및 대상물의 표시)

- ① 갑은 본 계약을 통하여 제2항에 명시된 목적물을 을에게 임대하고, 을은 이를 주거용으로 사용·수익하며, 그 대가로 보증금과 월 차임을 갑에게 지급할 것을 약정한다.
- ② 임대차 목적물의 세부 표시는 다음과 같으며, 갑과 을은 계약 체결 시 현존하는 목적물의 상태 및 부속 시설(옵션 목록 포함)을 상호 확인하고 이를 인수한 것으로 본다.

구분	내용	비고
건물 명칭	더 퍼스트 타워 오피스텔	
소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 123	(등기부상 주소와 일치)
호실	10층 1001호	
전용 면적	45.00 제곱미터 (약 13.6 평)	
주요 구조	철근콘크리트 구조, 1룸/분리형	
용도	주거용 (실제 주거 목적으로만 사용함)	「주택임대차보호법」 적용의 기초 ¹

③ 본 계약에 따른 임대 목적물의 용도는 오직 주거용으로 한정되며, 을은 목적물을 주거 외의 용도(상업용 사무실, 공장, 위험물 저장소 등)로 변경하여 사용할 수 없다. 갑은 임차인에게

주택임대차보호법이 적용됨을 인지하고, 계약 해지 등 분쟁 발생 시 법률에 따른 엄격한 제한 규정 하에서 권리를 행사하여야 한다.

④ 임대차 목적물의 면적 및 주요 구조는 건축물대장 또는 등기부등본의 내용을 따르며, 갑은 임차 당시의 하자 및 부속 시설 목록을 을에게 고지하고 그 목록을 첨부한다.

⑤ 갑은 목적물을 을에게 사용 및 수익에 적합한 상태로 인도할 의무를 지니며, 이는 인도 당시 이미 존재하던 하자를 포함한다.

제2조 (임대 기간, 보증금 및 월 차임)

① 본 임대차 계약의 기간은 「주택임대차보호법」 제4조 제1항에 따라 2년으로 설정하며, 계약 개시일로부터 종료일까지로 한다.

- 시작일: 2025년 03월 01일
- 종료일: 2027년 02월 28일

② 보증금 및 월 차임(이하 '차임'이라 한다)은 다음과 같이 정한다.

구분	금액 (한글)	금액 (아라비아 숫자)
보증금	금 오천만 원정	(₩ 50,000,000)
월 차임	금 일백만 원정	(₩ 1,000,000)

③ 보증금의 지급 방법은 다음과 같다. 계약금은 계약 체결 시, 잔금은 입주 지정일에 갑이 지정한 계좌로 지체 없이 지급하여야 한다.

- 계약금: 금 오백만 원정 (₩ 5,000,000) (계약 체결 시)
- 잔금: 금 사천오백만 원정 (₩ 45,000,000) (2025년 03월 01일)

④ 을은 매월 25일까지 익월분 월 차임을 갑이 지정한 계좌로 선납하여야 하며, 차임의 납부일이 공휴일인 경우 그 다음 영업일에 납부한다.

⑤ 을이 월 차임의 납부를 지연하는 경우, 갑은 지연된 금액에 대하여 연체 이자를 부과할 수 있으며, 연체 이율은 민법상 법정 이율에 의한다. 연체된 차임 및 연체 이자는 보증금에서 공제될 수 있다.

제3조 (관리비 항목 및 납부 방법)

① 을은 매월 정해진 납부 기한일까지 관리비를 갑 또는 갑이 지정하는 오피스텔 관리단에

납부하여야 하며, 관리비는 제2항의 세부 항목으로 구성된다.

② 관리비는 오피스텔 운영에 필요한 일반 관리비, 공용 부분 전기료/수도료, 승강기 유지비, 인터넷/TV 사용료 등으로 구성된다. 을이 납부할 월 정액 관리비가 10만 원을 초과하므로, 갑은 투명한 관리를 위해 관리비의 세부 비목별 금액을 다음과 같이 고지한다.2

항목	금액 (원)	산정 방식/비고
일반 관리비	50,000	(청소, 경비, 사무 관리 등)
공용 전기료	30,000	(세대 면적 비례)
공용 수도료	10,000	(세대 면적 비례)
승강기 유지비	5,000	(세대수 균등 분할)
인터넷/TV 사용료	15,000	(기본 서비스 포함)
총 관리비 합계	110,000	(월 정액)

③ 관리비 세부 내역의 산정 방식이 변동되는 경우, 갑 또는 관리단은 변경일 1개월 전까지 을에게 통지하여야 한다.

④ 을이 관리비 납부를 연체할 경우, 관리 규약이 정하는 바에 따라 연체료가 부과되며, 갑은 관리비 연체료를 보증금 반환 시 공제할 수 있다.

제4조 (전기·수도·가스요금 등 공과금 부담)

① 임차 목적물 내에서 을의 개별적인 사용량에 따라 부과되는 전기, 수도, 난방(도시가스 또는 지역난방), 냉방 등 개별 계량되는 세대별 공과금은 을의 부담으로 한다.

② 을은 개별 공과금 고지서를 직접 수령하여 지정된 기한 내에 납부할 책임이 있으며, 납부 해태로 인하여 발생하는 일체의 가산금, 연체료 등은 을이 부담하여야 한다.

③ TV 수상기를 소지한 경우 발생하는 KBS TV 수신료는 을이 별도로 부담하거나 관리비를 통해 납부하여야 한다.

④ 계약 종료 시, 을은 명도 전에 최종 사용량을 기준으로 공과금을 정산하고, 미납 금액이 있는 경우 갑은 정산된 금액을 보증금에서 공제할 수 있다.

II. 시설 관리 및 이용 규정

제5조 (주차장 이용 및 관리 규정)

- ① 을은 오피스텔 관리단이 정한 관리규약 및 정책이 허용하는 범위 내에서 1대에 한하여 주차장을 이용할 수 있다. 주차에 대한 추가 비용 및 등록 수수료가 발생하는 경우 을이 부담한다.
- ② 을은 입주 즉시 본 목적물의 주차 권한을 관리단에 등록하고, 주차장 이용 및 관리에 관한 오피스텔 관리규약 일체를 성실히 준수할 의무를 진다.³ 특히 주차 스티커 발급, 방문객 주차 통제 등 관리단의 요구에 적극 협조하여야 한다.
- ③ 을은 주차 관리규약 위반으로 발생하는 벌금, 과태료, 차량 견인 비용, 기타 징수금 일체를 전적으로 부담하며, 이로 인해 갑 또는 관리단에게 손해가 발생한 경우 이를 즉시 배상하여야 한다.
- ④ 관리규약의 변경, 주차 시설의 공사, 기타 불가피한 사유로 주차 이용이 일시적으로 제한되거나 주차 가능 대수가 변경되더라도, 이는 임대차 계약의 해지 사유가 될 수 없다.⁴

제6조 (공용 부분 및 시설의 사용)

- ① 을은 공용 부분이라 함은 엘리베이터, 복도, 계단, 로비, 비상구 등 전용 면적 외의 모든 시설물을 말함을 인지하고, 공용 부분을 그 본래의 용도에 따라 공동 사용자의 이익에 부합하도록 사용하여야 한다.
- ② 을은 공용 부분에 사물을 적치하거나 통행을 방해하는 행위, 특히 비상 통로 및 방화 시설의 기능을 저해하는 행위를 일절 금한다.
- ③ 을의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 공용 시설물이 손상되거나 훼손된 경우, 을은 즉시 갑 또는 관리단에 통지하고 그 손해를 원상회복하거나 배상하여야 한다.
- ④ 공용 시설물의 유지·보수 및 관리는 오피스텔 관리단의 권한 및 책임이며, 을은 관리단의 정당하고 합리적인 청소, 점검, 보수 요청 및 지시에 적극 협조할 의무가 있다.

제7조 (시설 하자 및 수선의무)

- ① 갑은 목적물을 을에게 인도할 때부터 계약 존속 중 그 사용, 수익에 필요한 상태를 유지할 의무를 진다 (민법 제623조).⁵ 특히 누수, 난방 시설 고장, 주요 전기 설비, 구조적 결함 등 대규모 수선 및 목적물 인도 당시 존재하던 하자에 대한 수선 의무는 갑에게 있다.⁵
- ② 을은 수선이 필요한 중대한 하자를 발견한 경우 지체 없이 갑에게 이를 통지하여야 하며, 통지를 해태하여 하자가 확대되거나 추가 손해가 발생한 경우, 그 손해는 을이 부담한다.

- ③ 갑은 제1항에 따른 수선의무 이행을 위해 필요한 경우 을의 주거의 평온을 최대한 보장하면서 시설 점검 및 보수 공사를 진행할 수 있으며, 을은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
- ④ 시설의 자연적 노후화나 불가피한 고장으로 인한 수리 시, 갑은 수리 비용을 부담한다. 단, 수선 불가능하거나 사용이 중대하게 불가능할 경우에만 차임 감액 또는 계약 해지를 협의할 수 있다.

제8조 (임차인의 관리 및 보존 의무)

- ① 을은 임차 목적물을 선량한 관리자로서의 주의 의무(선관주의 의무)를 가지고 보존하고 관리하여야 하며, 일상적인 청결 및 시설 점검 의무를 다하여야 한다.
- ② 전등, 건전지 교체, 내부 소모품(정수기 필터, 환기 필터 등), 단순 배관 막힘, 기타 통상적인 소모에 의한 소규모 수선 비용은 을이 부담한다.⁶
- ③ 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 임차 목적물의 구조, 벽체, 바닥 등을 임의로 변경하거나 훼손할 수 없으며, 내부 인테리어나 시설물 설치로 인해 목적물에 하자가 발생한 경우 즉시 복구하여야 한다.
- ④ 을은 목적 외 사용 금지 의무를 준수하여야 하며, 임차 기간 중 고의 또는 과실로 인한 목적물의 훼손에 대하여 책임진다.

III. 임대인/임차인의 의무 및 제한

제9조 (금지 행위 및 계약 해지 사유)

- ① 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 임차권을 제3자에게 양도하거나 임차 목적물의 전부 또는 일부를 전대할 수 없다.
- ② 을이 제1항을 위반하여 무단으로 임차권을 양도하거나 목적물을 전대한 경우, 갑은 민법 및 판례에 따라 이를 임대인(갑)에 대한 배신적 행위로 간주하고 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
- ③ 다만, 무단 전대 행위가 임대인에 대한 신뢰를 파괴하는 배신적 행위라고 볼 수 없는 특별한 사정(예: 전대 부분이 건물의 극히 일부이거나, 일시적인 사용에 불과한 경우 등)이 존재할 경우, 갑의 해지권 행사가 제한될 수 있다.⁷
- ④ 다음 각 호의 경우, 갑은 본 계약을 즉시 해지할 수 있으며, 이로 인해 갑에게 발생하는 손해는 을이 배상하여야 한다.
1. 을이 2회분 이상의 차임액에 달하도록 차임 납부를 연체한 경우.
 2. 을이 목적물을 중대하게 훼손하거나, 제1조 제3항의 목적 외 용도로 사용하여 주거 목적

달성이 현저히 어려운 경우.

3. 을이 공동 생활 질서를 현저히 위반하여 다른 거주자에게 지속적으로 피해를 준 경우.

제10조 (임대인의 점검권 및 통지의무)

- ① 갑 또는 갑이 지정한 대리인은 목적물의 보존, 긴급한 수리, 화재 예방, 또는 계약 불이행 여부 확인 등을 목적으로 목적물에 출입하여 점검할 수 있는 권한을 가진다.
- ② 갑은 제1항에 따른 점검을 원하는 경우, 을의 주거의 평온을 보장하기 위해 긴급한 상황을 제외하고는 을에게 최소 24시간 전에 방문 일시 및 목적을 명확히 통지하여야 한다.
- ③ 을은 갑의 정당하고 사전 통지된 점검권 행사에 성실히 협조하여야 하며, 정당한 이유 없이 이를 거부하여 목적물에 손해가 발생한 경우 그 책임을 진다.
- ④ 갑은 목적물에 대한 등기부상 권리 관계 변동(근저당권 설정, 소유권 이전 등)이 발생할 경우, 을의 「주택임대차보호법」상 대항력 유지를 위해 지체 없이 이를 을에게 통지하여야 한다.

제11조 (차임 등 증감 청구)

- ① 계약 당사자는 임대차계약 기간 중에도 경제 사정의 변동 등으로 인하여 약정한 차임이나 보증금이 적절하지 않게 된 경우, 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다.
- ② 차임 또는 보증금의 증액 청구는 「주택임대차보호법」 제7조에 따라 약정한 차임 등의 20분의 1(5%)의 금액을 초과하지 못한다.¹
- ③ 제2항에 따른 증액이 있은 후 1년 이내에는 다시 증액을 청구할 수 없다.
- ④ 감액 청구의 경우, 제2항 및 제3항의 제한 규정을 적용하지 않으며, 감액에 대한 협의가 이루어지지 않을 경우 법원에 청구할 수 있다.

제12조 (안전관리, 화재 예방 및 보험 가입)

- ① 을은 임차 목적물을 사용함에 있어 화재 및 안전사고 예방을 위한 선관주의 의무를 다하여야 하며, 소방 시설(화재감지기, 스프링클러, 소화기 등)을 훼손하거나 그 기능을 방해하는 행위를 일절 금한다.
- ② 을의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 화재가 발생하여 임차 목적물 및 공용 시설에 손해가 발생한 경우, 을은 「민법」 제390조에 따른 채무불이행 책임(원상회복 의무) 및 손해배상 책임을 진다.⁹
- ③ 임차인 배상책임 보험 가입 의무: 을은 제2항의 손해배상 책임에 대비하여 입주 후 30일 이내에 임차인의 과실 화재로 인한 건물 손해를 보상하는 임차인 배상책임 보험에 가입하고, 갑에게 그 보험 증권을 제출하여야 한다.

④ 을은 임차 목적물 내에서 발생하는 도난, 분실, 상해 등 제반 사고에 대하여 갑의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 갑에게 책임을 물을 수 없다.

IV. 보안 및 생활 질서

제13조 (입주자 보안 관리)

- ① 을은 오피스텔의 공동 보안을 위해 설치된 출입 통제 시스템(출입 카드, 스마트키 등)을 안전하게 관리하여야 하며, 이를 제3자에게 무단으로 대여하거나 양도할 수 없다.
- ② 을은 입주 즉시 현관 디지털 도어락의 비밀번호를 변경하여 보안을 강화하여야 하며, 비밀번호 유출 또는 을의 관리 소홀로 인한 도난 및 손해에 대해서는 을의 책임으로 한다.
- ③ 공용 부분에 설치된 CCTV 및 경비 인력의 관리는 오피스텔 관리단이 전적으로 담당하며, 을은 관리단의 보안 지침 및 통제에 협조하여야 한다.
- ④ 을은 장기간(5일 이상) 목적물을 비울 경우, 갑에게 부재 기간 및 비상 연락처를 통지하여야 하며, 내부 시설 관리 및 보안을 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

제14조 (소음·위생 등 생활 질서 유지)

- ① 을은 주거 생활에 있어 타 호실 거주자에게 피해를 주는 소음, 진동, 악취 등을 발생시키지 않도록 주의하여야 하며, 특히 심야 시간대(22시부터 07시까지)에는 공동 생활 질서 유지를 위해 노력하여야 한다.
- ② 을은 임차 목적물 내부 및 발코니 등 전용 면적에 대한 청결 및 위생 관리를 철저히 하여 해충 발생이나 악취 누출을 방지하여야 하며, 위생 불량으로 인해 발생하는 방역 비용은 을이 부담한다.
- ③ 쓰레기 및 재활용 폐기물은 오피스텔 관리규약이 정하는 배출 장소, 시간 및 방법에 따라 분리 배출하여야 하며, 규약 위반으로 인해 발생하는 과태료는 을이 부담한다.
- ④ 을은 오피스텔의 공동 생활 질서 유지를 위한 관리단의 모든 정당한 통제 및 지시에 순응할 의무가 있다.

V. 계약 종료 및 법적 책임

제15조 (계약의 갱신 및 조기 해지 절차)

- ① 을은 「주택임대차보호법」 제6조의3에 따라 임대차 기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 갑에게 계약 갱신을 요구할 수 있으며, 갑에게 정당한 갱신 거절 사유가 없는 한 이는 갱신된다.
- ② 제1항에 따라 계약이 갱신된 경우, 을은 「주택임대차보호법」 제6조의2 제1항에 따라 언제든지 갑에게 계약 해지를 통지할 수 있으며, 갑이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 해지의 효력이 발생한다.¹⁰ 이 해지 통지는 갱신된 계약 기간이 개시되기 전이라도 효력이 발생한다.¹⁰
- ③ 묵시적 갱신이 이루어진 경우에도 주택임대차보호법 제6조의2에 따라 을의 해지통고는 3개월 후에 효력이 발생함을 갑은 인지한다. 민법상 임차인의 묵시적 갱신 해지 통고 기간인 1개월 규정은 본 계약에 적용되지 않는다.¹¹
- ④ 기간 만료 전 쌍방 합의에 의하여 계약을 해지하는 경우, 갑과 을은 상호 간 손해배상, 중개 수수료 등 제반 비용 부담에 대하여 서면으로 명확히 합의하여야 한다.

제16조 (보증금 반환 조건 및 정산)

- ① 계약이 해지 또는 종료된 경우, 을은 임대 기간 종료일에 임차 목적물을 원상회복하여 갑에게 명도하여야 하며, 갑은 명도 확인과 동시에 을에게 보증금을 반환한다.
- ② 을은 임차 시의 상태로 목적물을 원상회복하여야 하며, 을의 임차 기간 중 고의 또는 과실로 인한 훼손, 갑의 승인 없는 임의 개조 등에 대한 복구 비용은 을이 부담한다. 사소한 파손이나 소모품 교체 비용 등은 원상복구 비용에 포함되지 않는다.⁶
- ③ 갑은 보증금을 반환함에 있어 연체된 차임, 미납 관리비, 미납 공과금, 제8조 제4항에 따른 원상복구 비용, 기타 을이 부담해야 할 손해배상액 등을 공제하고 그 잔액을 반환한다.
- ④ 보증금 반환 및 명도 완료는 임대 기간 종료일 당일 12시를 기준으로 하며, 을은 명도일 당일 이사를 완료하여 갑의 목적물 사용에 지장을 주어서는 안 된다.

제17조 (불가항력에 따른 면책)

- ① 불가항력이라 함은 천재지변, 재난, 전시, 기타 당사자의 책임 없는 사유로 발생하는 예측하거나 회피할 수 없는 사유를 말한다.
- ② 제1항의 불가항력으로 인하여 임차 목적물의 사용이 일시적으로 불가능하거나 심각하게 제한된 경우, 갑과 을은 그로 인해 발생한 상대방에 대한 계약 불이행 책임을 면한다.¹²
- ③ 불가항력 사유가 3개월 이상 지속되어 계약의 목적을 달성할 수 없다고 판단될 경우, 당사자는 상호 협의하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 보증금은 잔여 기간에 비례하여

반환한다.

제18조 (손해배상 및 책임 제한)

- ① 을이 본 계약상 의무를 중대하게 위반하여 계약이 해지되는 경우, 을은 갑에게 위약금으로 ****보증금의 10%****에 해당하는 금액을 손해배상 예정액으로 지급한다.**13**
- ② 제1항의 손해배상 예정액은 채무불이행으로 인한 손해의 입증 곤란을 덜고 분쟁을 사전에 방지하기 위한 것이며, 갑은 이 금액을 초과하는 손해를 별도로 청구할 수 없다.
- ③ 제1항의 손해배상 예정액이 부당하게 과다하다고 판단될 경우, 법원은 「민법」 제398조 제2항에 따라 직권으로 이를 적당히 감액할 수 있다.**14**
- ④ 갑 또는 을은 상대방의 고의 또는 과실로 인하여 손해가 발생한 경우, 그 손해에 대하여 배상 책임을 진다.

제19조 (분쟁 발생 시 조정 및 관할 법원)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁 또는 이견이 발생한 경우, 갑과 을은 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 협의를 통해 원만히 해결하도록 노력하여야 한다.
- ② 제1항의 협의가 성립되지 아니하여 소송을 제기하는 경우, 관할 법원은 「민사소송법」상의 관할 규정에 따른다. 갑은 약관의 규제에 관한 법률에 따라 을에게 불리하도록 일방적으로 관할 법원을 지정할 수 없음을 인지하며, 본 계약은 이에 따라 관할 법원을 정한다.**15**
- ③ 갑과 을은 소송 이전에 필요하다고 판단되는 경우 대한법률구조공단 또는 기타 전문기관에 조정 또는 중재를 신청할 수 있다.

제20조 (기타 사항)

- ① 본 계약과 관련한 모든 통지 및 최고는 계약서에 기재된 갑과 을의 주소로 우편 또는 내용증명 우편을 통해 발송하는 것을 원칙으로 하며, 발송 후 7일이 경과하면 도달한 것으로 간주한다. 주소 변경 시 당사자는 상대방에게 즉시 통지하여야 한다.
 - ② 본 계약서에서 정하지 아니한 사항이나 해석에 이견이 있는 경우, 대한민국의 관계 법령, 주택임대차보호법, 민법, 상법 및 일반 관례에 따라 상호 협의하여 결정한다.**15**
 - ③ 본 계약서에 명시된 특약 사항은 일반 조항에 우선하여 적용된다. 단, 특약 사항이 「주택임대차보호법」상의 강행규정을 위반하여 임차인에게 불리한 경우 그 특약은 무효이다.
 - ④ 본 계약은 정본 2부를 작성하여 갑과 을이 각각 서명 또는 날인한 후 1부씩 보관하며, 을의 요청 시 주택 임대차 계약 신고필증 발급을 위해 추가 서류를 교부한다.
-

VI. 계약 당사자의 표시 및 서명·날인

본 계약의 내용을 갑과 을은 충분히 이해하고 상호 신의성실의 원칙에 따라 이행할 것을
확약하며, 계약 체결일 현재 본 계약서에 기재된 내용에 이의가 없음을 확인하고 아래와 같이
서명·날인한다.

계약 체결일: 2025년 02월 01일

갑 (임대인)

성명	김갑수	주민등록번호	601234 - 1xxxxxx
주소	서울특별시 강남구 역삼동 456	연락처	010 - 1234 - 5678
계좌번호	국민은행 123-4567-8901 (예금주: 김갑수)		

서명 또는 (인)

을 (임차인)

성명	이을순	주민등록번호	850701 - 2xxxxxx
주소	서울특별시 서초구 서초동 789	연락처	010 - 9876 - 5432

서명 또는 (인)

중개업자 (선택 사항)

상호	미래공인중개사사무소	대표자	박중개
주소	서울특별시 강남구 선릉로 321	등록번호	11680 - 2025 - 00012

서명 또는 (인)